



P U T U S A N

No. 2243 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AMINAH alias INOK;
Tempat lahir : Darul Palah;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Darul Palah, RT.04 RW.00, Kelurahan Panjisari,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Praya karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AMINAH alias INOK pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti tanggal 22 Maret 2010 dan pada tanggal 23 Maret 2010 sekira jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Pasar Renteng, Kelurahan Renteng Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang hasil penjualan telur sebesar Rp4.870.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (saksi korban Alimudin), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada sekitar tahun 2008 Terdakwa datang menemui saksi korban Alimudin di tokonya yang berada di Pasar Renteng untuk meminta pekerjaan kepada korban dan meminta izin untuk menempati kios milik korban yang ada di dalam Pasar Renteng. Mendengar hal tersebut kemudian korban memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjualkan korban telur dan mengizinkan Terdakwa untuk menempati

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2243 K/Pid/2012



kios milik korban yang ada di dalam pasar Renteng. Dan sejak saat itu korban selaku distributor telur memberikan kepada Terdakwa telur untuk dijualkan oleh Terdakwa dan hasil penjualannya disetorkan kepada korban dan Terdakwa diberikan imbalan oleh korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan setelah Terdakwa menyetor hasil penjualan telur kepada korban dan begitu seterusnya korban terus mendropkan telur ke kios yang ditempati Terdakwa dan Terdakwa juga rajin menyetorkan hasil penjualannya kepada korban dan setiap korban mendropkan telur kepada Terdakwa maupun Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya, korban selalu menyertai dengan bukti kuitansi. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2010 korban memberikan/mendropkan Terdakwa telur seharga Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2010 korban kembali memberikan/mendropkan telur kepada Terdakwa seharga Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyetorkan hasil penjualan telur kepada korban pada tanggal 28 Maret 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengambilan telur tanggal 23 Maret 2010, sedangkan hasil penjualan telur untuk pengambilan tanggal 22 Maret 2010 tidak disetorkan sama sekali sebesar Rp2.730.000,00 dan sisa hasil penjualan telur untuk tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah hasil penjualan telur yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada korban sebesar Rp4.870.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sering kali korban meminta uang hasil penjualan telur tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikannya kepada korban dan begitu juga kios korban tempat Terdakwa berjualan tersebut malah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya Terdakwa, hingga korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AMINAH alias INOK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (saksi korban Alimudin) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang hasil penjualan telur sebesar Rp4.870.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada sekitar tahun 2008 Terdakwa datang menemui saksi korban Alimudin di tokonya yang berada di Pasar Renteng untuk meminta pekerjaan kepada korban dan meminta ijin untuk menempati kios milik korban yang ada di dalam Pasar Renteng. Mendengar hal tersebut kemudian korban memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjualkan korban telur dan mengizinkan Terdakwa untuk menempati kios milik korban yang ada di dalam pasar Renteng. Dan sejak saat itu korban selaku distributor telur memberikan kepada Terdakwa telur untuk dijualkan oleh Terdakwa dan hasil penjualannya disetorkan kepada korban dan Terdakwa diberikan imbalan oleh korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan setelah Terdakwa menyetor hasil penjualan telur kepada korban dan begitu seterusnya korban terus mendropkan telur ke kios yang ditempati Terdakwa dan Terdakwa juga rajin menyetorkan hasil penjualannya kepada korban dan setiap korban mendropkan telur kepada Terdakwa maupun Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya korban selalu menyertai dengan bukti kwitansi. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2010 korban memberikan/mendropkan Terdakwa telur seharga Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2010 korban kembali memberikan/mendropkan telur kepada Terdakwa seharga Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyetorkan hasil penjualan telur kepada korban pada tanggal 28 Maret 2010 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengambilan telur tanggal 23 Maret 2010, sedangkan hasil penjualan telur untuk pengambilan tanggal 22 Maret 2010 tidak disetor sama sekali sebesar Rp2.730.000,00 dan sisa hasil penjualan telur untuk tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah hasil penjualan telur yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada korban sebesar Rp4.870.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sering kali korban meminta uang hasil penjualan telur tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikannya kepada korban dan begitu juga kios korban tempat Terdakwa berjualan tersebut malah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya Terdakwa hingga korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2243 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 31 Januari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AMINAH alias INOK bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINAH alias INOK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan barang tertanggal 22 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan barang tertanggal 23 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan barang tertanggal 11 April 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda tahun 2006;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda tahun 2009;
 - 1 (satu) lembar denah/gambar lokasi lapak pasar renteng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya No. 178/PID.B./2011/ PN.PRA, tanggal 29 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AMINAH alias INOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan barang tertanggal 22 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan barang tertanggal 23 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan barang tertanggal 12 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda Tahun 2006;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda Tahun 2008/2009;
 - 1 (satu) lembar denah/gambar lokasi lapak Pasar Renteng;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Memerintahkan pula, supaya barang bukti yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rapat tanggal 19 Juni 2010 No. 503/199/Perindag;
- Surat Keterangan tanggal 21 Juni 2010 No. 503/199/Perindag;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bulan Juli 2005 a.n. Aminah Renteng;
- Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) bulan Mei 2006 a.n. Aminah Renteng;
- Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) bulan Juni 2006 a.n. Aminah Renteng;
- Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) bulan Juli 2006 a.n. Aminah Renteng;
- Tanda bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda a.n. Aminah Renteng Tahun 2008;
- Tanda bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda a.n. Aminah Renteng Tahun 2011;
- Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) bulan Juni 2006 a.n. Inaq Atun Renteng;
- Tanda bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda a.n. Mutik Renten Tahun 2011;
- Tanda bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda a.n. Inaq Herman Renteng Tahun 2010;
- Rekapitulasi nama-nama pedagang di Pasar Renteng Periode 2006-2007;
- Rekapitulasi nama-nama pedagang di Pasar Renteng Periode 2008-2009;
- Peta/Denah Lokasi tempat Terdakwa berjualan di Pasar Renteng;
- Peta/Denah Lokasi tempat Terdakwa berjualan di Pasar Renteng;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya No. 87/Pen.Pid/2011/ PN.PRA. Tanggal 26 Mei 2011, ijin penyitaan;
- Kuitansi Pengambilan barang tertanggal 12 Maret 2010 (ada dalam berkas perkara);
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Desember 2010 (ada dalam berkas perkara);

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya;

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/PID/2012/ PT.MTR, tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 29 Maret 2012, No. 178/ Pid.B/2011/PN.PRA yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2243 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa Aminah alias Inok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan yang dapat dipidana;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan barang tertanggal 22 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan barang tertanggal 23 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan barang tertanggal 12 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda Tahun 2006;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda Tahun 2008/2009;
 - 1 (satu) lembar denah/gambar lokasi lapak Pasar Renteng;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Memerintahkan pula, supaya barang bukti yang berupa:

- Berita Acara Rapat tanggal 19 Juni 2010 No. 503/199/Perindag;
- Surat Keterangan tanggal 21 Juni 2010 No. 503/199/Perindag;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bulan Juli 2005 a.n. Aminah Renteng;
- Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) bulan Mei 2006 a.n. Aminah Renteng;
- Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) bulan Juni 2006 a.n. Aminah Renteng;
- Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) bulan Juli 2006 a.n. Aminah Renteng;
- Tanda bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda a.n. Aminah Renteng Tahun 2008;
- Tanda bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda a.n. Aminah Renteng Tahun 2011;
- Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) bulan Juni 2006 a.n. Inaq Atun Renteng;
- Tanda bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda a.n. Mutik Renten Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda bukti pembayaran Retribusi sewa tanah Pemda a.n. Inaq Herman Renteng Tahun 2010;
- Rekapitulasi nama-nama pedagang di Pasar Renteng Periode 2006-2007;
- Rekapitulasi nama-nama pedagang di Pasar Renteng Periode 2008-2009;
- Peta/Denah Lokasi tempat Terdakwa berjualan di Pasar Renteng;
- Peta/Denah Lokasi tempat Terdakwa berjualan di Pasar Renteng;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya No. 87/Pen.Pid/2011/ PN.PRA. Tanggal 26 Mei 2011, ijin penyitaan;
- Kuitansi Pengambilan barang tertanggal 12 Maret 2010 (ada dalam berkas perkara);
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Desember 2010 (ada dalam berkas perkara);

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 9/AKTA.PID/2012/ PN.PRA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa AMINAH alias INOK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2243 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMINAH alias INOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusan Hakim tingkat pertama yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Putusan dalam Pengadilan tingkat pertama akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa AMINAH alias INOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bahwa semata-mata pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan akan menjadi anggota Masyarakat yang baik di kemudian hari;

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan dalam tingkat pertama tersebut dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena hal tersebut akan menimbulkan asumsi masyarakat bahwa perbuatan pidana "Penggelapan" yang mengakibatkan orang lain dirugikan hanya dihukum dengan hukuman percobaan, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana lain nya dan tidak memenuhi rasa keadilan dan hukuman percobaan bagi Terdakwa justru membuat Terdakwa tidak menyadari dan tidak menginsafi kesalahannya sesuai dengan penimbangan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Judex Facti telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta hukum in Casu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dari segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2243 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001